Quod pro Apostolica — allocutio in consistorio secreto 3 novembris 1855

PII IX PONTIFICIS MAXIMI ACTA · 1855-11-03 · Latin

HABITA IN CONSISTORIO SECRETO DIB III. NOVEMBRIS MDGCCLV.

VENERABILES FRATRES

Quod pro Apostolica Nostra de universo Domi¬ nico grege sollicitudine» ac paterna erga omnes fi¬ deles populos Imperiali et Regiae Austriacae Do¬ mui subiectos caritate, vel ab ipsis supremi Nostri Pontificatus primordiis omni studio curavimus, et maxime concupivimus. Venerabiles Fratres, ut nem¬ pe sanctissimae nostrae. religionis rebus , ac ratio-» nibus in vastissimo illo imperio consulere posse-r mus, id singulari Dei Optimi Maximi beneficio, et insigni Carissimi in Christo Filii Nostri Francisci Joseplii Austriae Imperatoris et Regis Apostolici pietate, Nobis tributum esse vehementer laetamur. Namque idem religiosissimus Princeps, ubi aviti sui imperii gubernacula tractanda suscepit, justissimis Nostris ac Praedecessorum Nostrorum votis quam libentissime obsecundans, ac probe noscens, ex di¬ vina nostra religione eiusque salutifera doctrina ve¬ ram populorum felicitatem, incolumitatem tranquil¬ litatemque omnino pendere, nihil sibi antiquius ha¬ bendum esse duxit , quam in amplissimis suis di¬ tionibus Catholicae Ecclesiae libertatem cum ma¬ xima sui nominis gloria, et ingenti bonorum omnium

gratulatione asserStil aS fctSrf. ’ Nostris deinde curis omni alacritate et filiali prorsus pietate magis in dies obsequutus a Nobis enixe efflagitavit, ut cum ipso Conventionem i xnn vellemus , qua et eccle¬ siastica in suo imperio negotia componere, et spi¬ rituali illorum populorum utilitati Auctoritate No¬ stra Apostolica ntaldfefn itt tfiOdUm prospicere va¬ leremus. Vos ipsi, Venerabiles Fratres , vel facile intelligitis, quanta animi Nostri iucunditate exce¬ perimus has Caesareae et Apostolicae Maiestatis po¬ stulationes, ofittii tierte laude dignas, qua* Nostris a4 Decessarum Nostrarum optatis studiisque plane respondentes luculenter ostendunt quo religionis artiore Idem praeatabtissimus PMneeps eniteas. Nulla Igitur interposita mora, curas omnes eogliMlonesquo Nostra» «d tam salutare conficiendum negotium convertimus, ao, Deu beue juvante, etaptatam cum eodem Catissimo In Christo Filio Nostro Conven¬ tio aem absolvimus, cui ea utmqae parte delecti Ptanipotentiarii subscripserant, nomine saficet No¬ stro Dilectus Filius Noster Michael S» R- F. Pre¬ sbyter Cardinalia Viale Prelii, Noster et huius Fun¬ ctae Bedia apud ipsam Caesaream e* Apotttolteam Maiestatem Pro-Nuntius, ae buper a Nobis Bono¬ niensium Arehlepfecdpus reounci&tus, homine fero eiusdem elatissimi Imperatoris et Regis Venerebi- Hs Frater losephus Otbmaras Arebieplseopus Yin- dobouensis. Quam quidem Conventionem iam a No¬ bis ipsoque Imperatore et Rege ratam habitam Ve* bis eahiberl tussimus cum Nostris Apostoliels Lfi* terte, quibus illam rite soletftftiterquc confirmavimus.

Mune vero non possum»? quin palam publice» que in hoc amplissimo vestro consessu summam illam Vobiscum communicemus laetitiam, quam es. boe faustissimo eventu percepimus? eum datum No» hi» fuerit ea statuere? quae in vastissimo illo im* pario tum ad Catholicae Ecclesiae et huius Sanctae Sedis dignitatem» auctoritatem, doctrinam, ae iura tuenda, tum ad spirituale illorum populorum bo¬ num quotidie magis praeurendum fovendumque ma¬ xime pertinent. Etenim, Venerabiles Fratres ? illud in primis eadem in Conventione cautum fuit ut Religio Catholica Apoetolioa Romana in universo Austriaco Imperio, et io Singulis, quibus illud oon- stituitur. Ditionibus serta tectaque semper sit ser¬ vanda eam i» omnibus iuribus et praerogativis, quibus ex Dei ordinatione, et eanonioia sanctioni» bus ipsa frui ac potiri omnino debet. Cum autem Romanus Pontifex Cbristi hic in terris Viearius, et beatissimi Apostolorum Principis Successor prima¬ tum tam honoris quam iurisdiotionis in universam, qua late patet, Ecclesiam divino obtineat iure, tum catholicum boe dogma in ipsa Conventione luculen¬ tissimis fuit verbis expressum., ac propterea simul de medb sublata » et radicitus evulsa , penitusque deleta falsa illa perversa, et funestissima opinio ei¬ dem divitio prime tui eiusque iuribus plane adversa, et ab hae Apostolica Sede semper damnata atque proSeripta, de habenda scilicet a civili Gubernio vepia, vel exacutione eorum, quae res spirituales, et oc- deSiasUca negotia respiciurit. Quocirca sancitum fuit, ut prorsus libera, et ouUi usquam cuiusque gene- iis regiae veniae obnoxia esse debeat mutua omnium

Austriacae Ditionis sacrorum Antistitum, Cleri, et fidelium populorum cum bac Apostolica Sede com¬ municatio in rebus spiritualibus , ecclesiasticisque negotiis. Neque minori certp studio consultum est, ut sacrorum Antistites in episcopali munere fun¬ gendo plenam habeant libertatem , quo in proprii gregis salutem procurandam magis in dies incum¬ bere possint. Siquidem inter alia statutum est, ut Arcbiepiseopi et Episcopi .omnimoda libertate pos¬ sint non solum cum suo Clero populoque fideli com¬ municare, verum etiam pastorales epistolas, instru¬ ctiones, et mandata de ecclesiasticis rebus publicare; et clericos ad sacrorum Canonum normam eccle¬ siasticae militiae adscribere, eosque sacris ordinibus

initiare, et quos indignos existimaverint ab illis ar¬ cere ; beneficia minora erigere; paroecias fundare, an ordinare); publicas preces, Supplicationes prae¬ scribere; et indicere; et Synodos oum provinciales, tum t djoecesanas oogere ; ac pestiferos libros reli¬ gioni morumque honestati perniciosos censura per¬ stringere', et ab illorum lectione fideles deterrere. Et quoniam rei cum sacrae tum civilis maxime in- terest, ut adolescentes pietatem sanamque doctri¬ nam mature addiscant, iccirco cautum est, ut in singulis publicis privatisque sobolis omnis catholi¬ cae iuventutis institutio cum' catholicae Ecclesiae doctrina plane congruere debeat. Quapropter Epi¬ scoporum erit ex proprii officii munere non solam religiosam iuventutis educationem in omnibus qui¬ buscumque instructionis locis dirigere, verum etiam studiosissime advigilare, ut in quavis tradenda: di¬ sciplina nihil uoquam doceatur, quod catholicae re-

ligioni morumque honestati adversetur; adeoque ca^- tbolicae omnes primordiorum scholae ecclesiastico inspectori erunt subiiciendae- Praescriptum quoque est, ut Episcopi ex Sacrorum Canonum sanctione Clericorum Seminaria omni prorsus libertate regant, moderentur, administrent, ac pro eorum prudentia et arbitrio in iisdem Seminariis tum Rectores, tum humaniorum litterarum severiorumque disciplinarum Professores et Magistros statuant, eligant, atque alumnos admittant. Nemini vero fas unquam erit absque Episcoporum auctoritate vel theologicas di* sciplinas, vel canonici iuris scientiam , vel eate- chesim alicubi tradere,

lam vero omnes ecclesiasticae causae, et illae praesertim quae fidem , sacramenta,. et sacri mi-* nisterii iura respiciunt, atque ad Ecclesiae forum unice spectant, ab ecclesiasticis iudicibus erunt co¬ gnoscendae, qui ad sacrorum canonum normam et Concilii Tridentini praescripta de matrimonialibus etiam oausis sententiam ferent, remissis tantum ad laicos iudices iis rebus, quae civiles dumtaxat matrimonii effectus attingunt. Atque ab eadem ec¬ clesiastica auctoritate iudicium quoque erit profe¬ rendum de sponsalium existentie, deque effecti¬ bus quoad matrimonium impediendum, iis -tamen sedulo servatis, quae idem Tridentinum Coneilidft>, : et Apostolicae felicis < recordationis Pii VI. DeCeS- soris Nostri Litteraey quarum initium « Auctorem fidei » provide sapienterque constituunt.' SacrO^uri^ Antistites suo pleno fmentur iure infligendi eis repfehbnsioue dignis; ipoenas a canonicis tegibek stata$», vel alias,< «pna& ipsi congruentes ^existiniof'

verint, neque ullo detinebuntur impedimento, quo¬ minus censuris animadvertere possint in quosconi- que fideles, qui ecclesiastica* leges et canonicas sanctiones violare et frangere non dubitant. Etsi vero causae de patronatus iure ab eoelesiastieo iu- dice erunt eognoscendae, tamen consensimus, ut quando agatur de laicali patronatu, saecularia tri¬ bunalia possint indicare quoad eumdem patrona¬ tum. Ao temporum ratione habita concessimus, ut causas mere civiles Clericorum laici iudices cogno¬ scant, atque indulsimus, ut ad ibicum indicem de¬ ferantur causae circa crimina et delicta a Clericis admissa, quae imperii legibus animadvertuntur, ita tamen, ut in hisce criminalibus causis Episcopus, nulla interiecta mora, de rebus omnibus quam di¬ ligentissime certior fiat, iique omnes habeamur re¬ spectus, quos clericalis conditio requirit.

Cum autem Dei domus summo religionis et ve¬ nerationis studio sb omnibus sit coleodb, tum Tem¬ plorum reverentiae eorumque immunitati, quoad fieri potuit, provisui» est. Ipse vero religiosissimus Imperator et Rex nunquam patietur, ut Catholica Ecclesia, eiusque fides» liturgia, ei sacra instituta qua verbis, qua scriptis, qua factis udo modo lae¬ dantur, despicientur, et Episcopi, sacrique ministri impediantur, quominus proprium obeant; efficiam ac munus in fide praesertim moruraque doctrina t»enda , atque io ecclesiastica disciplina servanda. l»SUper validissimo suo auxilio efficiet, ut e secu¬ tioni demandentur sententiae ab Episcopis contra d e r , irae latae, ac vehementer soUisitus de honore, qui sacris debetor ministrisj ^n solum nuacpmm

sinet aliquid Gei;, quod iliis dedecpri esae possit, verum etiam mapdabsi, ut omnes imperii sui ma¬ gistratus debitum Archiejdscopjs, Episcopis» et Cle¬ ro honorem exhibeant.

Inter alias rgs sancitas huic Apoetolicae Sedi fuit integrum inviolatumque anum ius servatum alias erigendi Dioeceses* novasquc illarum peragendi cif-r cum scriptiones, cum ipsa ad fidelium utilitatem ei redundare cognoverit, atque Caesarea et Apestoiiea Maiestes in exereoedn privilegio sihi ah eadem Sao« cta Sede concesso , praesentandi #cilieet ac eewi- nandi Epiewos, in posterum oompeoTiucislium An¬ tistitum consilio in primis utebar. Prima cninsque Metropolitanae, Arcb ie piscopalis, et Episcopalis Ec¬ clesiae dignis a Nobis «t Successoribus Nostris erit conferenda, nisi ilju ad privatum jaicalwn pa^ troaabnn pertineat, nam tnne secunda erit substi tuenda. Ad ceteras vero Dignitates et canonica)#* Praebenda# Cacsarpa Maiestas Eua nominare perget, iis tamen ereptis, quae ad liberam Episcoporum collationem ve) patrangtum iu» iogjtime acqmsimui spectant. Quae quidem eeponicalee Praebendae iis erunt sacerdotibus tribuendae, qui dotibus e» ca¬ nonum eemetione insignitifdl io animarum cora exercenda, vel in leeelesmstieia negotii* tmetaodis , vfd ;in Wfim disciplinie tradendis (fuerint cum laudo versati. Constitutum etiam, fuit» utJm Netrcpoliiet- nis et Episcopatibus EccJeeii#., obi .desini eanopjr- cus tum pQftujtcntieriue, tum Theologus, te Culte- giabbus vero Theologus Caot*niou s e* Concilii Tri- dentini praescripto quamprimum conati tuentur, atque secundum eiusdem Concilii sanctiones ac Pontificia

Decreta huiusmodi munia conferantur. Cum autem ad animarum salutem vehementer conducat dignos atque idoneos Parochos eligi, sancitum est, ut omnes paroeciae, publico indicto concursu, ac Tridentinae Synodi praescriptionibus diligenter servatis, defe¬ rantur, et ad paroecias ecclesiastici patronatus unum ex tribus, quos Episcopus enunciata forma propo¬ suerit, patroni praesentare teneantur. Summopere vero optantes perenne singularis Nostrae benevo¬ lentiae testimonium elarissimo Imperatori et Regi exhibere, quam libentissime Ipsi, eiusque catholicis in Auslriaco Imperio Successoribus indultum con¬ cessimus nominandi ad omnes canonicatus et pa¬ rochias subiectas patronatus iuri, quod ex fundo religionis seu studiorum promanat, ea tamen lege, ut unus ex tribus deligatur, quos Episcopus pu¬ blico habito experimento digniores iudicaverit. Ne¬ que omissum est prospicere, ut pro rerum ac tem¬ porum ratione indigentes paroeciae congrua instruan¬ tur dote- Cum vero canonica tantum institutio ius in ecclesiastica bona tribuat, tum sancitum est ut omnes, qui ad quaecumque seu maiora seu minora beneficia fuerint nominati, bonorum ad illa perti¬ nentium administrationem nunquam suscipere pos¬ sint, nisi postquam canonicam institutionem rite fue¬ rint consequuti; itemque cautum est ut in oathe- dralium Ecclesiarum, illarumque bonorum posses¬ sione ineunda sedulo ea serventur, quae a Canonicis Sanctionibus, ac praesertim a Pontificali et Caere- moniali Romano praescripta sunt, quovis usu et consuetudine in contrariam omnino sublatis.

Quod vero attinet ad Religiosas Familias, quae recte administratae maximo christianae et civili rei- publicae usui et ornamento semper esse solent, statutum est ut ipsae ex proprii cuiusque instituti legibus a Supremis suis Moderatoribus penes hanc Apostolicam Sedem morantibus regantur, salva ta¬ men semper Episcoporum auctoritate iuxla Sacro¬ rum Canonum et Concilii Tridentini praescripta; ut ipsi Supremi Moderatores cum iisdem Religiosis Fa¬ miliis sibi subieclis libere communicare, easque pro potestate visitare possint; utque omnes Regulares Ordines absque ullo impedimento et proprii Insti¬ tuti seu Congregationis regulas observare, et can¬ didatos in tyrocinium adsciscere, et ad religiosam professionem admittere queant. Omnes sacrorum Antistites libere poterunt in propriis Dioecesibus Rejigiosos utriusque sexus Ordines seu Congrega¬ tiones constituere, iis servatis, quae Sacri Canones sapientissime praescribunt.

Neque vero praetermissum est omni cura et stu¬ dio asserere ac tueri nativum, quo Ecclesia pollet, ius possidendi scilicet quaecumque bona. Siquidem in eadem Conventione • constabilitum est, ut ipsa Ecclesia legitimo quovis titulo novas possessiones Hbere acquirere possit; et proprietas bonorum, quae in praesentia possidet, vel in posterum acquiret, integra et inviolabilis omnino esse debeat. Atque iccirco neque antiquae , neque novae ecclesiasticae fundationes absque huius Apostoilicae 'Sedis venia vel extingui, vel simul cOnitingi unquam poterunt, sartis ta(nen tectisque facultatibus, quas Tridentins Synodus'Episcopis bac in re concessas voluit. Ec~

clesiasliea bona ab illis erunt administranda, qui¬ bus Sacri Canones eiusmodi administra tionis ius tri¬ buunt. Cum autem pieutissimue Imperator Eccle¬ siarum indigentiis subsidia ex publico aerario prae¬ beat , ac praebere non desinet, tum eadem bona nee vendi, nec notabili onere gravari poterunt sine huius Apostolicee Sedis, et Maiee tatis Suae eoo* sensu, aut illorum quibus hoe munus demandandum duxerint. Praeterea cum bona ibi existaot , quae fundos religionis, et studiorum appellant, quaeque ex eorum origine ad Ecclesiae proprietatem spe¬ ctant, iccirco buiususodi bona ipsius Eedesiau no¬ mine erunt administranda, et Episcopi in illa in- quireot iuxta normam ab hac Sancta Sede cum Ma¬ jestate Sua praefiniendam. Ac reditus, qui religionis fundum constituunt, ia divinam cultum , in tem¬ plorum aedificia, in Semiaaria, atque in omnia ope¬ ra eeclesiastiei ministerii propria erunt erogandi, donec fundus ipse, collatis inter hanc Apostolicam Sedem et Imperiale Gubernium eoqsiliis, in eccle¬ siasticas stabiles dotes dispertiatur. Reditus vero fundi studiorum in catholica institutione uaiee erunt eollocandi» atque ,ex pia fundatorum monte. A4 religionis fundum fructus quoque vacantium be¬ neficiorum pertinebunt, atque in illis Auatriaoi Im¬ perii provinciis, ubi fundus idem minime exiatit» mixta Consilia seu Commissiones instituentur, qui¬ bus bona erunt administranda , tum cuiusque epi¬ scopalis mensae» tum omnium beneficiorum» qwu»- diu vacaverint, ad formam et regulam ab bac Apo- stolica Sede cum Caesarea Maiestate Sua praescri¬ bendam. Porro cum ob tristissimam temptet»» eoo-

ventionem io plerisque Auetripcae Ditionis locis ec¬ clesiasticae decimae civili lege de medio fuerint sub- latae, atque ob peculiaria rerum adiuncta io uni¬ verso Imperio illae restitui haud possint, tum Ma¬ jestatis Suae postulationibus obsecundantes, ao pu¬ blicam tranquillitatem, quae religionis vel ma&ime intereat, prae oeulis habentes concessimus atque statuimus, ut, salvo et integro permanente i ure exi- gendi deepmas , ubi illud in praesentia existit, io aliis locis earumdem decimarum vice, seu compen* sationis titulo ab Imperiali Gubernio adsigtientur dotes in bonis fandisque stabilibus, seu super Im¬ perii debito fundatae, et iis omnibus ae singulis attribuantur, qpi potiebantur iure exigendi decimas; atque huiusmodi dotes, veluti Maiestas Sua quoque declaravit, prout fuerint assignatae, habendae sint titulo omnino oneroso, atque eodem prorsus deci¬ marum , quibus succedunt, iure percipiendae ac tenendae.

Denique sancitum fuit, ut alia omnia ad eccle¬ siasticas personas ac res pertinentia, de quibus nulla in Conventionis articulis habita fuit mentio, sint dirigenda

et administranda secundum catholicae Ec¬ clesiae doctrinam, eiusque vigentem disciplinam ab bac Apostolica Sede approbatam ; ac simul consti¬ tutum, ut leges, ordinationes, decreta quovis modo et forma iu Austriaco Imperio ac singulis, quibus constituitur, ditionibus hactenus lata, quae initae Conventioni adversantur, de medio plane sublata atque abrogata habeantur, et Conventio ipsa in omnibus Austriaci Imperii ditionibus veluti lex Sta¬ tus vigeat atque servetur.

Praecipua haec sunt novissimae huius Conven¬ tionis capita, quae heic Vobis breviter recensuimus, Venerabiles Fratres , ut summas insimul agamus gratias Patri misericordiarum, et Deo totius conso¬ lationis, qui dedit Carissimo in Christo Filio Nostro Francisco losepbo Austriae Imperatori et Regi Apo- stolieo cor sapiens atque intelligens. Eidem Omni¬ potenti Domino per merita Sanctissimae Matris Suae Mariae ab omni originalis peccati labe praeserva- tae, omniumque beatorum Caelitum, quorum sub una solemnitatis laetitia mox celebravimus festivi¬ tatem, humiliter supplicemus, ut ab Ecclesiae fini¬ bus errores omnes calamitatesque depellat, atque ut maiora ubique servienti sibi populo chrisliano tribuat propitius incrementa gratiarum.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima, volume II. Rome: Ex Typographia Bonarum Artium, habita facultate, 1858. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the act as printed in Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima; edition genre labels, synopses, page numbers, gathering signatures and scan watermarks are omitted. Additional standalone page furniture (gathering signatures, folios, running titles, page-foot marks or stamps) found in page review is omitted. Revision: 2026-10-28T19:34:08Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.